

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1188/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชรบูรณ์
นาย สืบ ศักดิ์หรือแดง วุฒิ กา วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 81

จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย 1 นัด ขณะจำเลยอยู่ห่างจากผู้เสียหายประมาณ 1 เมตร มีเพียงแต่เขม่าดินปืนไปกระทบที่คางกับคอของผู้เสียหายเกิดบาดแผลมีเลือดซึมเล็กน้อยรักษาบาดแผลเพียง 7 วันหาย กระสุนปืนที่จำเลยใช้ยังเป็นกระสุนปืนที่ไม่มีเม็ดกระสุนปืนบรรจุไว้ด้วย แสดงว่ากระสุนปืนดังกล่าวไม่อาจทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้ การกระทำของจำเลยจึงไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ เพราะปัจจัยที่ใช้ในการกระทำ จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 81 วรรคแรก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 คดีของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ส่วนอาวุธปืนของกลางและปลอกกระสุนปืนของกลางข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนว่าเป็นของผู้มีชื่อตามทะเบียนจึงไม่คืนให้แก่เจ้าของ ให้ยกคำขอของโจทก์ในส่วนนี้

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคสาม, 72 ทวิ วรรคสองคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ให้เรียงกระทรวงลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ลงโทษฐานพยายามฆ่าผู้อื่น จำคุก 12 ปี กระจกหนึ่ง ฐานมีอาวุธปืนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี กระจกหนึ่ง และฐานพกอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี กระจกหนึ่ง รวมจำคุก 14 ปี จำเลยให้การแต่ชั้นจับกุมตลอดมาจนถึงชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 9 ปี 4 เดือน คืนอาวุธปืนของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยมีอาวุธปืนของกลางที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืนของกลางติดตัวไปในหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

แล้วใช้อาวุธปืนของกลางยิงผู้เสียหาย 1 นัด ขณะนั้นจำเลยอยู่ห่างผู้เสียหาย
ประมาณ 1 เมตร เขม่าดินปืนไปกระทบที่คางกับคอของผู้เสียหายเกิดบาดแผลมีเลือด
ซึมเล็กน้อย รักษาบาดแผลดังกล่าวประมาณ 7 วันหาย ฎีกาของจำเลยจึงฟังไม่ขึ้น
จำเลยมีความผิดฐานมีและพกพาอาวุธปืนดังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ส่วนที่
เกี่ยวกับอาวุธปืนของกลางที่จำเลยใช้ยิงผู้เสียหายนั้นได้ความตามที่ร้อยตำรวจเอก
เสมาเบิกความว่าได้ทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมายเลข จ.6 ไว้ ซึ่ง
เอกสารดังกล่าวระบุว่ากระสุนปืนที่ใช้ยังเป็นกระสุนปืนที่มีดินปืนแต่ไม่มีเม็ดกระสุน
ปืนบรรจุไว้ด้วย เมื่อพิจารณาประกอบกับขณะเกิดเหตุจำเลยอยู่ห่างผู้เสียหาย
ประมาณ 1 เมตร มีเพียงแต่เขม่าดินปืนไปกระทบที่คางกับคอของผู้เสียหาย เกิด
บาดแผลมีเลือดซึมเล็กน้อยเท่านั้นโดยรักษาบาดแผลเพียง 7 วันก็หาย จึงเชื่อว่า
กระสุนปืนที่จำเลยใช้ยังเป็นกระสุนปืนที่ไม่มีเม็ดกระสุนปืนบรรจุไว้ด้วย ย่อมแสดง
ว่ากระสุนปืนดังกล่าวไม่อาจทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้การกระทำของจำเลย
ดังวินิจฉัยจึงไม่สามารถจะบรรลุผลได้อย่างแน่แท้เพราะเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทำ
จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 81 วรรคแรก ที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,
80 มานั้น "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,
81 วรรคแรก จำคุก 7 ปี รวมกับโทษจำคุกในความผิดฐานอื่นอีก 2 ปี รวมเป็นจำคุก
9 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ไพศาล รังฆาต-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ